

1503142-12.2022.8.26.0407

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av Estados Unidos, 480, ., Jardim das Bandeiras - CEP 17700-000, Fone: (18) 3528-

1817, Osvaldo Cruz-SP - E-mail: osvaldocruzjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

'TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503142-12.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 3036319/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, BN8684-1/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO NORMANDO OLIVEIRA CARVALHO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006

Aos 08/11/2022, às 10:00h, através do sistema de videoconferência do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Osvaldo Cruz, Comarca de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, Ausente o(a) réu(ré) LEONARDO NORMANDO OLIVEIRA CARVALHO, presente o(a) defensor(a) Dr. Kaue Henrique dos Santos Silva, as testemunhas de acusação Adriano Rogério de Souza e Edmilson Cesar Manso, o Dr. Owem Miuki Fujiki, Promotor de Justiça. Iniciados trabalhos, pelo MM.Juiz de Direito, determinou o acesso a sala virtual das testemunhas presentes, as quais foram inquiridas, e, o réu interrogado. Finda a instrução e, não havendo mais provas a serem produzidas, o MM.Juiz de Direito, passou para as alegações finais, iniciando-se pelo Ministério Público e após a defesa. Após, o MM.Juiz de Direito, proferiu a sentença: Vistos. Dispensado o relatório em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo termo circunstanciado, pelo auto de exibição e apreensão no termo circunstanciado, pelo exame químico-toxicológico e pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. A testemunha, Adriano Rogerio de Souza, afirmou, em síntese que em patrulhamento, na data dos fatos, avistou o réu, o qual mudou o comportamento e alterou a direção, tentando entrar em um bar, e procederam sua

abordagem, sendo localizado a droga apreendida nos autos e destinava a consumo. No mesmo sentido, em síntese, o depoimento da testemunha, Edmilson César Manso. O réu, interrogado confessou os fatos descritos na denúncia. Assim, os elementos de provas são suficientes para comprovação de forma segura e robusta a autoria delitiva do réu. Portanto, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento dos policiais e sua harmonia com a confissão do réu, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida. Registre-se, não há se falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis", isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicoticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque "não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relega-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Não há porque se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continuando sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas. Confira-se: "APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena. Considerando a circunstâncias do caso em exame, confissão e primariedade, aplico a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas. Isso visando à prevenção e ressocialização do acusado, porquanto entendo que a pena aplicada cumpre as referidas finalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu, LEONARDO NORMANDO OLIVEIRA CARVALHO, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, procedam-se as comunicações legais e expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes requereram a renúncia do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: "Homologo a renúncia do prazo recursal, tendo em vista trânsito em julgado ter ocorrido nesta data. A advertência foi feita na própria audiência. Portanto, cumprida a pena desde já, julgo extinta(s) a(s) punibilidade(s) de LEONARDO NORMANDO OLIVEIRA CARVALHO, com qualificação(ões) nos autos, face ao cumprimento integral da pena, com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84. Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado, procedendo-se às devidas anotações junto ao sistema e comunicações ao IIRGD. Nos termos do artigos 524-B e 525, ambos das NSCGJ, determino a destruição do(s) entorpecente(s) apreendido(s) nestes autos, bem como de sua(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova, além de eventual(is) recipiente(s) que porventura o(s) tenha acondicionado(s). Oficie-se à d. Autoridade Policial para as providências necessárias, servindo o presente, por cópia, como ofício. Após, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Eu, (Heloisa Helena Vidoti), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Testemunhas: